

Taşeron / Tedarikçi Sözleşmesi — Proje Şablonu

00-İdari ve Sözleşme klasörünün standart ekidir. Yeni bir taşeron/tedarikçi ile çalışmaya başlarken bu dosyayı kopyalayıp turuncu renkli [köşeli parantezli] alanları projeye göre doldurun.

Bu şablon, MBO Yapı Sistem'in AVM, otel ve yüksek katlı ticari projelerdeki (Zorlu Center, Metropol İstanbul, Emaar Square, Address Hotel İstanbul, İFM gibi) saha tecrübesine dayanılarak hazırlanmıştır. Madde yapısı, büyük ölçekli projelerde fiilen kullanılan taşeron sözleşmesi pratiğini yansıtır.

Avrupa / Uluslararası (FIDIC) Terim Karşılıkları

Büyük ölçekli ve yabancı sermayeli projelerde (Emaar, Address Hotel, İFM vb.) karşı taraf çoğu zaman FIDIC tabanlı terminoloji kullanır. Aşağıdaki tablo, bu sözleşmede geçen Türkçe kavramların uluslararası karşılıklarını gösterir — gerekirse maddelerin yanına İngilizce karşılığı da eklenebilir.

Türkçe Terim	FIDIC / Uluslararası Karşılığı	Açıklama
Geçici Kabul	<i>Taking-Over Certificate</i>	İşin sözleşmeye uygun tamamlandığının ilk onayı
Kesin Kabul	<i>Performance Certificate</i>	Garanti süresi sonundaki nihai onay
Garanti Süresi	<i>Defects Notification Period (DNP)</i>	Bu sözleşmede 2 yıl olarak uygulanmıştır
Nakit/Banka Teminatı	<i>Performance Security / Retention</i>	İşin ve ödemelerin teminatı
Hakediş	<i>Interim Payment Certificate (IPC)</i>	Aylık ilerleme bazlı ödeme belgesi
Gecikme Cezası	<i>Delay Damages (LDs)</i>	Bu sözleşmede günlük %0,25 olarak uygulanmıştır
Ana İşveren / İdare	<i>Employer</i>	Projenin asıl sahibi (yatırımcı)
Müteahhit	<i>(Main) Contractor</i>	MBO'nun sözleşme yaptığı taraf
Taşeron / Yüklenici	<i>Subcontractor</i>	İşi fiilen yapan taraf

TAŞERON / TEDARİKÇİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

Alan	Doldurulacak Bilgi
MÜTEAHHİT	MBO YAPI SİSTEM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ — Ataşehir, Atatürk Mahallesi 7C/22, İstanbul
TAŞERON / TEDARİKÇİ	[Taşeron/Tedarikçi Unvanı] — [Adres]

MADDE 2. TANIMLAR

Bu sözleşmede aşağıdaki kelime ve ifadeler, aksi belirtilmedikçe burada tanımlandıkları anlamı taşır.

Müteahhit:

MBO YAPI SİSTEM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir. İşbu Sözleşme'nin uygulanması ile ilgili olarak Müteahhit nam ve hesabına hareket etmek üzere atanmış yetkili temsilcileri de kapsar.

Taşeron:

[Taşeron/Tedarikçi Unvanı]'dır. İşbu Sözleşme ile İş'in yapılmasını Müteahhit'e taahhüt etmiş olan gerçek veya tüzel kişi veya kişiler demektir ve bu tanım Taşeron'un kişisel temsilcilerini, vekillerini ve yetkili kıldığı görevlileri de kapsar.

Ana İşveren / İdare:

[Projenin asıl yatırımcısı / mal sahibi unvanı] olup, Ana Sözleşme'nin uygulanması ile ilgili olarak nam ve hesabına hareket etmek üzere atanmış yetkili temsilcileri de kapsar.

İş veya İşler:

Taşeron tarafından işbu Sözleşme altında ifa edilecek olan, [Proje Adı] kapsamındaki [disiplin/iş kalemi tanımı]'nın ekli keşif listesinde (Ek 1) yer alan tüm iş kalemlerinin, Teknik Şartname (Ek 2), onaylı projelere, İş Güvenliği Talimatnamesi (Ek 3) ve ekli Sorumluluk Tablosuna (Ek 4) göre yapım işlerini (işçilik, sarf malzeme, yükleme, indirme, testler, devreye alma) kapsar.

İşyeri:

İş'in gerçekleştirileceği yer, [il/ilçe/Mahalle] adresinde bulunan [Proje Adı] şantiyesidir.

Taşeron Temsilcisi:

İşbu Sözleşme'de belirtilen İş'in benzeri işlerde daha önce çalışmış, İş'in tekniğine vakıf ve ehliyeti Müteahhit'çe kabul edilerek Taşeron tarafından atanacak, Taşeron'u temsile yetkili olacak teknik elemandır.

Hakediş:

Her ay yapılan iş miktarını ve tutarını göstermek üzere Taşeron tarafından Müteahhit'e sunulacak fiyatlandırılmış tüm belge ve ekleridir.

Gün:

Takvim günüdür.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşme'nin konusu, yukarıda tanımlanmış olan İş'in aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak Taşeron tarafından yapılmasıdır.

MADDE 4. SÖZLEŞME TUTARI - FİYAT

Taşeron, yukarıda tanımlanmış olan işi [TUTAR] TL bedelle, götürü bedel olarak yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Bu toplam bedeli oluşturan keşif listesi ektedir (Ek 1). Söz konusu bedele Katma Değer Vergisi dahil değildir.

Sözleşme'nin imzalanmasından sonra yeni vergi, resim, harçlar konması, mevcutlarında artışlar yapılması, işçi ücretleri ve SGK'ya ödenmesi gerekli primlerin artması gibi sebeplerle birim fiyatlarda ve/veya Sözleşme bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Sözleşme kapsamı dışında yeni bir iş kaleminin yapımı söz konusu olduğunda, Müteahhit tercih hakkı kendinde olmak üzere aşağıdaki 4 yöntemden biriyle iş kalemine ait yeni birim fiyatı tespit eder:

4.1 benzer bir iş kaleminin birim fiyatını esas alarak,

4.2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın cari yıl birim fiyatları tablosundaki benzer bir iş kaleminin birim fiyatını esas alarak,

4.3 söz konusu iş kalemi için alınmış bir teklifi esas alarak veya

4.4 söz konusu iş kalemi için harcanan adam-saat miktarını esas alabilir.

Yeni birim fiyat tespitinde 4.4 maddesinin kullanılması durumunda usta için [] TL, yardımcı için [] TL kullanılacaktır. Bu bedel, tüm yükleriyle beraber işçi maaşını (maaş, fazla mesai, prim, SGK primleri, kıdem ve ihbar tazminatları, vb.), yemek, sağlık, iş elbisesi gibi maliyetlerin tamamını kapsar.

MADDE 5. İŞİN SÜRESİ VE İŞ PROGRAMI

Bu sözleşmenin yürürlük tarihi işe başlama tarihidir. Sözleşme konusu işler [TARİH]'e kadar tamamlanıp geçici kabul'e hazır hale getirilecektir. Taşeron'dan kaynaklanmayan gecikmeler (Ana Müteahhit/İdare veya Müteahhit'in sebep olduğu gecikmeler) iş süresine ilave edilir.

Taşeron, Müteahhit'in yer tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde işe başlamak zorundadır.

Taşeron, Müteahhit veya temsilcileri tarafından verilen iş programına ve belirtilen işçi sayılarına uyacaktır. Bu konudaki gecikmeler ve eksiklikler Müteahhit veya temsilcileri tarafından Taşeron'a bildirilecektir. Bildirimin ardından 1 hafta içinde Taşeron'un gerekli düzeltmeleri yapmaması halinde Müteahhit dilerse Madde 13'te belirtilen şekilde fesih hakkını kullanabileceği gibi, başka taşeron firma ya da işçi getirerek iş programının gerisinde olan işleri tamamlayabilir. Bu durumda yapılan işler Taşeron'un gelirine yazılırken oluşan tüm giderler Taşeron'dan kesilecektir.

MADDE 6. AYLIK HAKEDİŞLER VE ÖDEMELER

6.1 Müteahhit'in vereceği formlara uygun olarak, ay sonları itibari ile müşterek tespit edilen bitmiş iş miktarını esas alan Hakediş Raporları Taşeron tarafından düzenlenerek, takip eden ayın ilk haftasında Müteahhit'e verilir. Müteahhit, kendisine verilen Hakediş Raporu'nu 10 (on) gün içinde kontrol ederek aynen veya tadilen onaylar. Onaylanan hakedişlerin faturası, onay tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde Taşeron tarafından düzenlenerek Müteahhit'e verilir.

6.2 Aylık Hakediş tutarından %5 avans kesintisi, %[] nakit iş teminatı kesintisi ile, varsa diğer yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutar, hakediş faturasının düzenlenme tarihinden itibaren en geç [] gün içinde Müteahhit tarafından ödenir.

6.3 Hakedişlerin Taşeron'a ödenebilmesi için her ay bordroların çalışanlarına imzalatılmış olması ve ayrılan çalışanlardan imzalı ibranamelerin (Ek 5) alınması gerekir.

6.4 Taşeron, Sosyal Güvenlik Primleri'ni Müteahhit'in bildireceği işyeri sicil numarasına yatıracaktır. Taşeron, sigortalı işe giriş bildirgeleri, ücret bordrosu, Sigortalı Hizmet Listesi, tahakkuk fişi, ödeme makbuzu fotokopilerini Müteahhit'e aylık olarak verecektir.

6.5 Taşeron'un işçilerinden ücretlerinin ödenmediğine dair bir şikâyet gelmesi ya da aylık ödenmesi gereken SGK primlerinin ödenmediğinin tespiti durumunda, Müteahhit bu ödemeleri Taşeron namı hesabına ödeyerek hak edişinden düşürebilir.

6.6 Taşeron, Müteahhit'in işyeri sicil dosyasının kapatılması yönündeki talebinden sonra 15 (on beş) gün içerisinde ilgili SGK'daki dosyayı kapatarak, "Borcu Yoktur Belgesi"ni Müteahhit'e teslim eder.

MADDE 7. AVANS ÖDEMESİ

Müteahhit, sözleşmenin imzalanmasını takiben, sözleşme tutarının %5'i olan [TUTAR] TL tutarındaki avansı, firma senedi / çeki karşılığında Taşeron'a ödeyecektir. Teminat çekinin vadesi [TARİH] olmalıdır. Ancak bu süre içinde tüm avans bedeli henüz mahsup edilmediyse, mahsup edilmemiş tutar kadar yeni teminat çeki verilecektir. Söz konusu avans, Taşeron'un hakedişinden aynı oranda kesilecektir. Avans kesintisi tamamlandığında alınan teminat çeki Taşeron'a iade edilecektir.

MADDE 8. TAŞERONUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- 8.1** Taşeron, işbu Taşeron Sözleşmesi'ni imzalamadan önce İş'in kapsamında bulunan risklere, sorumluluklara vakıf olduğunu ve İş'in emniyetli, düzenli ve zamanında yürütülüp tamamlanması için gerekli bütün konuları kapsayacak şekilde bilgilenmiş olduğunu kabul eder.
- 8.2** Taşeron ve Müteahhit'in yükümlülükleri Ek(4) Sorumluluklar Tablosunda özetlenmiştir.
- 8.3** Taşeron, Sözleşme konusu olan ve Ek 1'deki birim fiyat listesinde tanımlanan ve malzemesi Müteahhit tarafından verilen işleri; teknik şartname, onaylı proje ve detayları ile sözleşme şartlarına uygun olarak yapacak ve Müteahhit'e teslim edecektir.
- 8.4** Taşeron, işyerinde kendi içinde ve diğer disiplinlerle ahenkli ve uyumlu çalışmak zorundadır, şantiye genel kurallarına ve çalışma prensiplerine aykırı hareket edemez.
- 8.5** Çalışanların her türlü özlük hakları, işçi ve işveren payları (ücretler, fazla mesailer, SGK primleri, gelir vergisi, izin, kıdem ve ihbar tazminatları vb.)'nın ödenmesi Taşeron sorumluluğundadır.
- 8.6** Çalışanların her türlü sağlık giderleri Taşeron'un sorumluluğunda olup, sözleşme bedeline dahildir.
- 8.7** Taşeron İş'in yapımında sadece yetki belgeli usta çalıştıracak ve belgelerinin bir nüshasını Müteahhit'e teslim edecektir.
- 8.8** Her türlü işe giriş belgesinin (Ustalık Belgesi, Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir raporu, sağlık raporu) temini ve masrafları Taşeron sorumluluğunda olup, sözleşme bedeline dahildir.
- 8.9** Mevzuat gereği temin edilmesi gerekli A/B sınıfı İSG uzmanı, doktor ve sağlık personeli hizmetinin masrafları Müteahhit tarafından ödenecek olup, her ayın sonunda Taşeron'a yansıtılacaktır. Yansıtılacak bedel kişi başı [] TL/aydır.
- 8.10** Müteahhit'in şantiyede kamyon üzerinde teslim edeceği malzemelerin indirilmesi, iş sahasına taşınması ve şantiye içindeki yatay ve dikey taşımalar Ek 1'deki birim fiyat listesinde tanımlanan fiyatlara dahildir. Taşımlar esnasında gerekecek vinç ya da hi-up temini Taşeron'un sorumluluğundadır.
- 8.11** Taşeron İş'in yapımı için gerekli olan her türlü alet ve takımı, iş programını aksatmayacak şekilde işyerinde bulunduracaktır. Müteahhit tarafından Taşeron'a verilen alet ve takım var ise bunlar iş bitiminde eksiksiz olarak iade edilecektir.
- 8.12** İşin yapımı gereği ihtiyaç duyulacak her türlü manlift, platform, iskele ve merdivenin temini/kurulumu Taşeron'un sorumluluğunda olup, bu işlere ait giderler sözleşme bedeline dahildir.
- 8.13** Şantiyede kullanılacak elektrik ve su giderleri Müteahhit'in sorumluluğundadır.
- 8.14** Taşeron, işin yapımı sırasında Ana Müteahhit/İdare'nin herhangi bir talebi ile karşılaşırsa bunu anında Müteahhit'e bildirmek zorundadır. Aksi durumda bu türden yapılan işlerin bedeli Taşeron'a ödenmez.
- 8.15** İş'in yapımı için gerekli her türlü sarf malzemesinin (kesme taşı, kaynak elektrodu, maske, oksijen, asetilen, matkap ucu, keten, yağ, iskele tekeri v.s.) temin edilmesi, depolanıp saklanması Taşeron'un sorumluluğunda ve sözleşme bedeline dahildir.
- 8.16** Taşeron tanımlanan işe yeter sayıda ve uygun vasıfta personeli iş süresince istihdam edecektir. Taşeron, istihdam edeceği personeli öncelikle Müteahhit'in onayına sunacak, Müteahhit'in onayını alması şartıyla istihdam edecektir.
- 8.17** Taşeron, çalıştırdığı işçilere mevzuat gereği verilmesi gerekli koruyucu malzemeleri eksiksiz temin edecek ve bunların iş esnasında kullanılmasını sağlayacaktır.
- 8.18** Taşeron sorumluluğundaki personelin yemek ihtiyacının karşılanması Taşeron'un sorumluluğundadır. Taşeron personeli Ana İşveren/İdare'nin yemekhanesinden yararlanabilir; bunun karşılığında Taşeron'a kişi*gün bazlı bedel yansıtılabilir (bkz. Ek 4).
- 8.19** Taşeron sorumluluğundaki personel için yatakhane sağlanması, yatakhanedeki yatak ve dolapların temini Müteahhit'in sorumluluğundadır (bkz. Ek 4). Kampın işletme giderleri Taşeron sorumluluğundadır.
- 8.20** Yatakhane ile ilgili diğer tüm tefrişat Taşeron sorumluluğunda olup, sözleşme bedeline dahildir.
- 8.21** Kampın Müteahhit tarafından sağlanması durumunda, aylık ortalama tüketimin sözleşmede belirlenecek eşik değerleri aşması durumunda artan miktarlar Taşeron'a yansıtılacaktır.
- 8.22** Taşeron sorumluluğundaki personelin şantiye-yatakhane arası ulaşımı Taşeron'un sorumluluğundadır. Bunun dışındaki her türlü ulaşım da yine Taşeron'un kapsamındadır.
- 8.23** Taşeron çalışma yaptığı mahallerin temizliğinden sorumludur. Bu yerler periyodik olarak temizlenecek, imalat ve montaj sırasında çıkacak malzeme artıkları İşyeri'nde Müteahhit'in göstereceği yerde toplanacaktır.
- 8.24** İşin yapımı boyunca gerekli saha testlerinin yapılması, işin sonunda gerekli devreye alma ve teslim işleri Taşeron'un sorumluluğunda olup, bu işlere ait giderler sözleşme bedeline dahildir.
- 8.25** Taşeron, kendisine verilecek iş programına titizlikle riayet edecektir. İşin ve iş programının gereği fazla mesai yaptığında herhangi bir fiyat farkı talebinde bulunmayacaktır.

MADDE 9. İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- 9.1** İşyeri'nde yürürlükteki İş Kanunu, tüzük, yönetmelikler ve diğer mevzuat uyarınca gerekli her türlü iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınmasından ve bunların her türlü idari, mali, hukuki, cezai sonuçlarından Taşeron sorumludur. Taşeron, Müteahhit'in veya Ana Müteahhit/Idare'nin vereceği iş güvenliği talimatlarına uymak zorundadır; bundan dolayı ilave bir bedel talep edemez.
- 9.2** Taşeron, yukarıda belirtilen kanun ve tüzük hükümlerine uymamaktan doğacak iş kazası ve meslek hastalığı veya bunların sebep olabileceği zarar ve ziyandan ve bunlarla ilgili kanun ve mevzuat gereği ödenmesi gereken tazminat ve masraflardan münhasıran sorumludur.
- 9.3** Ana Müteahhit tarafından Müteahhit'e İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Hizmeti adı altında bir ceza yansıtması durumunda, bu tutar çalıştırdığı işçi sayısı oranında Taşeron'a yansıtılacaktır.
- 9.4** Taşeron sorumluluğundaki personel veya üçüncü şahısların İşlerin ifası sırasında veya sair zamanlarda kazaen de olsa üçüncü şahıslara veya Müteahhit'e vereceği her türlü zarar ve ziyandan, maddi ve manevi tazminatlardan sorumludur.
- 9.5** Müteahhit'in yetersiz gördüğü ve işyeri disiplinine uymayan çalışanı yazıyla Taşeron'a bildirmesi durumunda, Taşeron söz konusu personeli 1 (bir) gün içinde şantiyeden uzaklaştıracaktır.

MADDE 10. CEZALAR

- 10.1** Taşeron, kendisine verilen iş programı ve teknik şartnameye uymak zorundadır. Müteahhit, gerek iş programındaki gecikme ve gerekse şartnameye uygun olmayan eksik ve kusurlu iş tespit ederse, yazılı olarak Taşeron'a bildirecektir. Taşeron kendisine bildirilen eksik ve kusurları 1 (bir) hafta içerisinde giderecektir. Taşeron'un iş programına ve teknik şartnameye uymamaktan doğacak zarar ve ziyanlara karşılık, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,25'i kadar gecikme cezası tahakkuk ettirilecek ve Taşeron'un hakedişinden kesilecektir.
- 10.2** Taşeron'un sorumluluğundaki personelin veya üçüncü şahısların iş güvenliği kurallarına veya iş disiplinine uymayan bir durumu tespit edildiğinde durum tutanakla Taşeron'a bildirilecek ve her bir tutanak karşılığı [] TL ceza uygulanacaktır.

Cezalarının toplamı, Taşeron'un teminatlarını aştığı takdirde Müteahhit, sözleşmeyi oluşabilecek tüm zararlarını tazmin etmek hakkı saklı kalmak üzere tek taraflı olarak fesih etmek ve iş teminatını herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın irat kaydetmek hakkına sahiptir.

MADDE 11. İŞİN KABULÜ VE KALİTESİ

- 11.1** Taşeron, İşler'i, işbu Sözleşme, uygulanabilir kod ve standartlar ve uygulanabilir hukuka uygun olarak ifa edecek ve İşler'in ifası sırasında ve/veya sonrasında ortaya çıkabilecek her türlü hata, eksik, ayıp ve kusurların bertaraf edilmesinden, her türlü masraf Taşeron'a ait olmak üzere tek başına sorumlu olacaktır.
- 11.2** Taşeron, İşler'in kalitesinden, işbu Sözleşme hükümlerine uygun ifasından sorumlu olup, Ek-2 Teknik Şartnameler ve Ek-1 Birim Fiyat Tarifeleri'nin Projeler'in uygulanması ile ilgili her türlü hata, eksiklik, yetersizlik, belirsizlik ve/veya başka türlü kusurlardan ve bunlara ilişkin her türlü sonuçtan sorumludur.
- 11.3** İşler'in başlangıcından tamamlanmasına kadar, İşler'in tamamına ve/veya belli bir kısmına, Taşeron'a atfedilen nedenlerle herhangi bir hasar, kayıp ve/veya zarar meydana gelmesi halinde, Taşeron söz konusu hasar, kayıp ve/veya zararın giderilmesinden tek başına sorumlu olacaktır.
- 11.4** Taşeron, Geçici Kabul'de tespit edilen İşler'e ilişkin her türlü kusur, eksiklik, hata ve/veya aykırılığı, Müteahhit tarafından verilen makul süreler içinde işbu Sözleşme hükümleri uyarınca bertaraf etmekten tek başına sorumlu olacaktır.
- 11.5** Müteahhit tarafından İşler'e ilişkin tespit edilen her türlü kusur, hata ve/veya eksikliklerin, Müteahhit tarafından verilen sürede Taşeron tarafından işbu Sözleşme hükümleri gereği usulüne uygun olarak zamanında düzeltilerek ortadan kaldırılmaması halinde, Müteahhit, kendi inisiyatifinde olmak üzere, ilgili işleri Taşeron nam ve hesabına yapma ve/veya üçüncü kişilere yaptırma hakkını haizdir.

MADDE 12. GEÇİCİ KABUL VE KESİN KABUL

Geçici Kabul işlerinde "Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi" (veya projede uygulanan uluslararası standart / FIDIC Taking-Over prosedürü) esas alınır. Müteahhit ile Taşeron arasında yapılan geçici kabul, Müteahhit ile Ana Müteahhit/Idare arasında yapılacak geçici kabulde Taşeron'dan kaynaklanan eksikliklerin tespit edilmesi durumunda Taşeron'un sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kesin Kabulde, Kabul heyeti, kullanım sonucu olan aşınma ve eskimeden doğan vaziyetler hariç olmak üzere, İşler'in kötü yapılmasına atfedilecek herhangi bir bozukluğun veya Geçici Kabul'den sonra çıkan bir kusurun mevcut olup olmadığını, Geçici Kabul ve Kesin Kabul arasında daimi bakım mahiyetinde Taşeron tarafından yapılması lazım gelen İşler'in işbu Sözleşme ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığını tetkik ve tespit eder. Taşeron'un Kesin Kabul tarihine kadar bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine atfedilecek hiçbir kusur ve noksan

görülmeyişi takdirde Kesin Kabul Belgesi hazırlanır ve Mütcaahhit tarafından imzalanır. Kesin kabul tarihi geçici kabul sonrası 2 (iki) yıldır.

MADDE 13. SÖZLEŞMENİN FESHİ

- 13.1** Ana Mütcaahhit/İdare ile yapılan sözleşmenin iptal edilmesi ve işin durdurulması, işbu Taşeron Sözleşmesi'nin herhangi bir tazminat doğurmaksızın iptaline neden olur.
- 13.2** Taşeron'un taahhüdünde bulunan İşler'de, iş programının 15 günden fazla gerisinde kalması ve telafi edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Mütcaahhit yazılı bildirim ile derhal Taşeron Sözleşmesi'ni feshetme hakkına sahiptir.
- 13.3** Taşeron'un teknik ve idari şartnameler ile sözleşme koşullarına riayet etmemesi ve bu hususlarda Mütcaahhit'in yapmış olduğu uyarıları dikkate almaması halinde Mütcaahhit sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
- 13.4** Sözleşmenin 13.2 ve 13.3'e göre feshi durumunda, kalan iş tespit edilir. Bu tespit işleminden sonra Mütcaahhit, iş'i başka bir firmaya tamamlatır. İlgili firmaya ödenecek tutar ve fesih işlemi ile oluşacak gecikme cezaları Taşeron'un sözleşme tutarından düşölür, yetmediği durumda teminatlarından mahsup edilir.

MADDE 14. TEMİNATLARIN İADESİ

Taşeron'dan kesilmiş olan nakit iş teminatı — Mütcaahhit uygun görmesi durumunda, geçici kabulden sonra Taşeron'un yazılı başvurusu ile ve Taşeron'un sorumluluğundaki tüm personelinin ibranamelerinin Mütcaahhit'e sunulması ve garanti süresince geçerli olacak, aynı tutarda banka teminat mektubu, çek veya senedin Mütcaahhit'e verilmesi durumunda Taşeron'a iade edilecektir.

MADDE 15. GARANTİ SÜRESİ

Sözleşme kapsamındaki tüm İşler geçici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl boyunca Taşeron'un garantisi altındadır. Bu süre içinde Taşeron, kapsamında temin ettiği malzemenin kalitesi veya hatalı imalata bağlı sebeplerden veya işçilikten ötürü bozulabilecek herhangi bir işin veya bölümlerinin bakımı, onarımı veya yeniden yapılması ile sorumludur.

MADDE 16. TAŞERONUN KABULÜ

İşbu sözleşme, imzalanması ile yürürlüğe girer.

MADDE 17. DEVİR VE TEMLİK

Taşeron, işbu sözleşme ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını, Mütcaahhit'in yazılı onayını almadan, kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edemez. Yapılacak devir ve temlikler geçersizdir.

MADDE 18. KANUNİ İKAMETGAH

Tarafların, bu sözleşmenin başında yazılı adresleri kanuni ikametgahlarıdır. Bu adreslere yapılacak her türlü tebligat tarafların kendilerine aynı gün yapılmış sayılır. Taraflar adres değişikliklerini noter kanalı ile karşı tarafa bildirmek zorundadırlar.

MADDE 19. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. [Yurt dışı sermayeli / uluslararası projelerde: taraflar dilerlerse ICC Tahkim Kuralları veya karşılıklı mutabık kalınacak bir tahkim merciini tercih edebilir — bu durumda ilgili madde ayrıca düzenlenmelidir.]

İşbu sözleşme [] sayfa ve 19 maddeden oluşarak [TARİH] tarihinde [] nüsha olarak tanzim edilerek taraflarca imzalanmıştır. İşbu sözleşmeden doğacak damga vergisi [paylaşım oranı belirtiniz].

MÜTEAHHİT
MBO YAPI SİSTEM VE TİC. LTD. ŞTİ.

TAŞERON / TEDARİKÇİ
[Taşeron/Tedarikçi Unvanı]

- Ek 1: Birim fiyat listesi / Keşif özeti (→ 02-Malzeme ve Ekipman Listeleri, 03-Keşif ve Teklif Toplama)
- Ek 2: Teknik şartname (proje özelinde hazırlanır)
- Ek 3: İş Güvenliği Talimatnamesi (proje özelinde hazırlanır)
- Ek 4: Sorumluluk Tablosu — bkz. MBO Sorumluluk Tablosu Şablonu
- Ek 5: İbraname örneği (proje özelinde, İK süreciyle birlikte hazırlanır)

Bu doküman genel bilgilendirme ve örnek şablon amaçlıdır; hukuki danışmanlık yerine geçmez. Projenize özel uyarılama ve profesyonel destek için MBO Yapı Sistem ile iletişime geçebilirsiniz — www.mboyapi.com